

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ตาม น ัก ดี
นาย วิทยา กระแส ชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 6, มาตรา 29 วรรคสอง

การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีก็เพื่อดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์หรือผู้
วิกลจริตที่ไม่มีผู้ดำเนินคดีแทน เมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายไปก่อนที่ศาลจะมีคำสั่ง
อนุญาตให้โจทก์เป็นผู้แทนเฉพาะคดี ย่อมไม่มีเหตุที่จะตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อมา
ดำเนินคดีแทนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกต่อไป ทั้งกรณีไม่ใช่
ผู้เสียหายถึงแก่ความตายหลังจากที่ศาลตั้งโจทก์เป็นผู้แทนเฉพาะคดีและได้ยื่นฟ้อง
แทนไว้แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 วรรคสอง ดังนี้
ต้องยกคำร้องของผู้ร้อง.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องจากนางลำดวน ภักดี เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามในความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อ้างว่ากระทำในฐานเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางตามน ภักดีผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดาและยื่นคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางตามน ภักดี มารดาอ้างว่าเป็นผู้วิกลจริต มาพร้อมกับคำฟ้องระหว่างไต่สวนคำร้อง นางตามน ภักดี ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า นางตามน ภักดี ถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดี

กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 และมาตรา 29
วรรคสอง คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวน ให้ยกคำร้องจำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลชอบที่จะไต่สวนคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีและไต่สวน
มูลฟ้องต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 และมาตรา 29
วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า เมื่อนางตามน ภักดีผู้เสียหายซึ่ง
โจทก์อ้างว่าวิกลจริตถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะศาลจะตั้งโจทก์เป็นผู้แทนเฉพาะคดี
โจทก์จะดำเนินคดีที่ร้องขอให้ตั้งโจทก์เป็นผู้แทนเฉพาะคดีต่อไปได้หรือไม่เห็นว่าการ
ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีก็เพื่อดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์หรือเป็นผู้วิกลจริตที่
ไม่มีผู้ดำเนินคดีแทน เมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายไปแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จะตั้งผู้
แทนเฉพาะคดีเพื่อดำเนินคดีแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 6 อีกต่อไป ทั้งมิใช่กรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายหลังจากที่ศาลตั้งให้โจทก์
เป็นผู้แทนเฉพาะคดีและได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 29 วรรคสองที่โจทก์จะว่าคดีต่อไปได้...'

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ